

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 16/04/1999

Memoria — McDonald's

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	16/04/1999	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Memoria a los peritos — McDonald's France · 16 de abril de 1999

Resumen: memoria dirigida por McDonald's France (despacho Leloup, Maître Jean-Marie Leloup) a los peritos Jean-Luc Dumont y Alain Martin, designados por la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 9 de diciembre de 1998, como complemento de los documentos entregados el 23 de febrero de 1999 y en respuesta al escrito de observaciones (dire) de los apelantes.

Lo esencial

McDonald's responde a la primera pregunta del Tribunal, relativa a si una reducción del salario del Sr. Collorafi y el mantenimiento de los dividendos en cuenta corriente habrían permitido alcanzar el umbral de rentabilidad. La memoria aporta cifras:

- remuneración bruta del Sr. Collorafi en SEBOL: 625.000 F en 1995, elevada a 710.400 F en 1997 (+14 %);
- dividendos percibidos: 1.850.000 F en 1995 y 1.000.000 F en 1996, que se suman a 400.000 F (1993) y 900.000 F (1994);
- total cobrado y conservado a finales de 1996 estimado en 3.800.000 F.

McDonald's deduce de ello que el Sr. Collorafi no se habría comportado como un empresario responsable, al atribuirse los beneficios sin reinvertir lo suficiente. Se adjuntan cuadros de explotación (ventas, PAC, cánones) de Antibes Nord, Ouest y del total de Antibes (documentos E1 y E2).

Alcance

Documento de la fase pericial: contiene la contraargumentación del franquiciador, que atribuye las dificultades a la gestión del franquiciado y no a su propia estrategia.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/memoria-mcdonalds-peritos-rentabilidad-collorafi-1999/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.